



PTA適正化推進委員会 <az001530051919@gmail.com>

【愛知県犬山市 回答】 【照会】 PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6点

1件のメッセージ

学校教育課 <070200@city.inuyama.lg.jp>

2025年8月28日 17:03

To: PTA適正化推進委員会 <az001530051919@gmail.com>

PTA適正化推進委員会 事務局代表

佐藤 大 様

愛知県犬山市教育委員会 主幹兼指導室長 鈴木早智 と申します。

この度は貴重な情報提供をありがとうございます。

見出しの件につきまして、下記の通りご回答いたします。

記

1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について

PTA組織は任意団体であり、保護者の明示的な申し込みによる意思表示確認とPTAの承諾により入会契約が成立すると考えます。犬山市内の学校において明文化が進んでいない学校もあるため、指導していきます。

2. 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて

該当すると考えます。学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結び、正式な代理権をもってPTAを運営すべきと考え、今後も各PTA団体で是正するよう指導していきます。

3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について

PTAが任意加入団体であるため、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入の意思確認が必要だと考えます。しかし、市内の学校では申込書や同意書を集めていない状況であるため、市教育委員会として是正の必要性を各団体に伝え指導していきます。

4. 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について

名簿作成や個人情報の取得については使用目的を明示し、その使用目的以外には個人の許可無くその情報を利用できないことを指導しております。そのため、学校で使用している名簿等の無断転用がないよう、個人情報を適正に管理して扱うことの指導を徹底していきます。

5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について

会費徴収や施設使用について不適切な運用がないよう地方教育行政法第10条に基づき、市教育委員会が是正指導を行う責任があると考えております。

6. 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について

法令違反の状態であると懸念されるうちは、教育委員会として是正がされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力をやめる措置を講じる場合もあることを伝え、法的に正しいPTA活動へ是正するよう指導して参ります。

犬山市教育委員会教育部学校教育課 主幹兼指導室長

鈴木 早智

〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36番地

TEL：0568-44-0350 0568-44-0351 0568-44-0358

FAX：0568-44-0372

E-Mail：070200@city.inuyama.lg.jp

Sent: Thursday, August 28, 2025 08:48 AM

Subject: 【照会】 PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6点

- > 受信日時: 2025年08月28日 08時54分
- >
- > このメールはHTML形式で受信しました。
- >
- > 教育委員会 御中
- >
- > 平素より市の教育行政にご尽力いただき、深く感謝申し上げます。
- > 本照会は、市内公立学校におけるPTA（保護者と教職員による会）の入会手続きに関する法的問題と、それに対する教育委員会の見解および対応方針について確認するものです。なお、このメールは
- > 全国1700の教育委員会に一斉メールしております。以前すでにご回答いただいている市町村に置かれましては、重複の旨失礼いたします（以前の回答に誠実にお答えいただいていない市区町村につきましては、再度誠実なご回答をいただきます）。
- >
- > 前回お送りしたものの相当数のメールアドレスに対して不備があり、このメールが届いていない可能性があるため、今回再送しております。重複してしまっている委員様は、ご容赦ください
- >
- >
- > 1. 照会の背景
- >
- > PTAは、学校教育法第137条に基づき、学校と密接に連携し、保護者と教職員が協働して児童・生徒の教育環境を支える団体であり、学校教育の現場において重要な役割を果たしています。多くの学校では、PTAに対し施設が提供され、教職員が運営に関与し、会費の代行徴収が行われるなど、学校との一体的な関係が存在しています。加えて、公文書開示制度においてPTA関連文書が行政文書として開示対象とされている実態も、両者の密接な関与性を裏付けるものです。
- >
- > 近年、PTAへの自動加入や会費徴収を巡る法的問題が顕在化し、訴訟に発展する事例も報告されています。たとえば、熊本県においては、非加入保護者からの会費徴収に関し返還を求めた裁判が提起され、最終的にPTAが任意加入であることを周知することが和解条件となった事例があります（出典：朝日新聞デジタル「PTA、入退会は自由」）。
- >
- > こうした社会的背景の中、市内公立学校においても、保護者の明確な入会意思を確認せず、児童・生徒の入学をもって自動的に保護者を会員とする「みなし入会」が行われているとの情報が寄せられており、保護者の意思表示を欠く運用が常態化している懸念があります。このような運用は、以下に述べるとおり、複数の法令に抵触する可能性があり、学校教育法第137条に定める「学校教育上の支障」にも該当しうる看過できない非常に重大な問題と認識しております。
- >
- > -----
- >
- > 2. 法的問題点（1）消費者契約法上の問題
- >
- > 消費者庁の見解により、PTAは消費者契約法（平成12年法律第61号）上の「事業者」に該当し、保護者は「消費者」とみなされます（同法逐条解説）。契約の成立には、民法第522条に基づき保護者の明確な「申込み」とPTAの「承諾」が必要ですが、みなし入会では保護者の意思表示が存在せず、契約不成立の状態にあります。
- >
- > また、「沈黙による同意」は消費者契約法の「ネガティブ・オプション」に類似し、任意加入であることを周知しないまま会費を徴収する行為は、同法第4条第2項の「不利益事実の不告知」に該当し、契約の取消事由となります。さらに、学校徴収金とPTA会費を併せて徴収する行為は、錯誤（民法第95条）や不当勧誘（同法第10条）の問題を生じさせる可能性があります。
- > （2）無権代理行為の懸念
- >
- > PTA会費を学校が代行して徴収している場合に、PTAと学校との間に明確な委任契約が存在しなければ、これは民法第113条に該当する「無権代理行為」となります。保護者が学校に対して信頼を寄せている状況下で、学校が法的根拠のないまま徴収行為を行うことは、教育機関として重大な責任問題を招くものです。
- >
- > また、消費者契約法第2条第2項では「共同して事業を行う者」も「事業者」として包括的に責任が問われるとされており、学校もPTAと連帯して責任を負う可能性があります。
- > （3）個人情報保護法上の問題
- >

> 児童・生徒の入学時に学校が収集する「緊急連絡票」や「児童名簿」は、本来、教育目的に限定して使用されるべき個人情報です。これをPTA会費徴収のために目的外で使用することは、個人情報保護法第69条に違反する可能性があります。また、PTA入会と情報提供の同意を混同させる運用は、同法第27条の「本人の明確な同意」を欠くため、適法性を欠きます。

> (4) 施設利用における学校の責任

>

> 学校教育法第137条は、PTAに学校施設の使用を認めるにあたり「学校教育上支障がない限り」という条件を付しており、施設利用の許可は校長（施設管理責任者）の裁量に委ねられています。

>

> PTAが法令違反の疑いある運用を続ける中で施設を継続利用させることは、学校自身が法的・倫理的責任を問われる要因となります。したがって、PTA運用の適正性確保は、学校長および教育委員会の法的責務の一環であるといえます。

> (5) 学校教育法上の支障

>

> みなし入会・抱き合わせ徴収・無権代理行為・個人情報の目的外利用といった問題は、教育現場において保護者との信頼関係を損ない、子どもの教育環境に悪影響を及ぼします。これらはすべて、学校教育法第137条が想定する「支障」に該当する具体的事象といえます。

>

> -----

>

> 3. 社会教育法第12条の適用に関する見解

>

> 一部の教育委員会では「PTAは社会教育関係団体であり、社会教育法第12条に基づき干渉できない」との見解を示す場合がありますが、以下の理由からこの適用には重大な疑義があります。

>

> -

>

>

> PTAは、教職員の役員参加、学校施設の恒常的利用、学校職員による会費徴収など、学校教育活動と実質上一体化しており、同法が想定する「地域における自主的団体」とは性質が異なります。

> -

>

>

> 教育委員会がPTAに対して入会手続きや個人情報利用の適正化を求めることは、法令遵守を確保するための行政的助言・是正指導であり、「統制的支配」や「不当な干渉」には該当しません。

> -

>

>

> 地方教育行政法により、教育委員会は所轄学校に対し管理・監督義務を負っており、PTAの違法または不適切な運用が学校業務と関係する場合、その是正は監督義務の履行に含まれます。

>

> -----

>

> 4. 照会事項（全6項目）

>

> 現在、貴教育委員会および市内各公立学校に対し、PTAの運用実態に関する文書の公文書開示請求を並行して実施

> しております。その手続きと併行して、本件に関する法的観点から以下の照会を行いますので、ご多忙のところ恐縮ですが、ご回答くださいますようお願い申し上げます。

>

> 1.

>

> PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について

>

> 保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多く和学校で行われています。このような「みなし入会」方式について、民法第522条および消費者契約法に照らし、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。

>

> 2.

>

> 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて

>

> 学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代理権を持たずにPTAの業務を代行している場合、民法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。

>

> 3.

>

> 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について

>

> PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。

>

> 4.

>

> 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について

>

> PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者・教職員が誰であることを特定・管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の徴収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保護法第69条（利用目的の制限）に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体（保護者）の権利を大きく侵害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。明確なご所見をお示しください。

>

> 5.

>

> PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について

>

> 学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTAの違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。地方教育行政法に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。

>

> 6.

>

> 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について

>

> PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定はありますか。

>

>

> -----

>

> 5. 求められる対応

>

> 教育委員会におかれましては、地方教育行政法第23、24条の規定に基づき、以下の対応をご検討いただきたく存じます：

>

> -

>

> PTAが任意加入団体であることを明確に周知すること

> -

>

> 明示的な入会申込書の導入を学校に徹底させること

> -

>

> 個人情報の適正な利用に関する運用見直しの指導

> -

>

> 無権代理行為の是正と、委任契約の明文化指導

> -
>
> PTAの法令違反が解消されるまでの施設利用や協力体制の見直し
>
> 保護者の権利を守り、学校との信頼関係を維持するためにも、早急な対応をお願い申し上げます。
>
> ご多忙の折恐縮ではございますが、本照会に対するご回答を、書面または電子メールにてご送付くださいますようお願い申し上げます。
>
> 敬具
>
> 【情報提供】
>
> この件につき、既にいただいている自治体様の回答例や、消費者庁の見解を問うた際の音声データ、当委員会刊行の「PTA適切運営のしおり
> 教育委員会、学校用」「PTA適正運営のしおり 単位PTA用」など、こちらのHPにてご覧頂けます。よろしければ、ご参考になさってくださいませ。
>
> <https://sites.google.com/view/ptatekiseika/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0>
>
>
> --
> PTA適正化推進委員会
> ホームページ
> <<https://sites.google.com/view/ptatekiseika/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0>>
> 事務局代表 佐藤 大
> 235-0021
> 横浜市磯子区岡村8-17-5-301
> 070-9012-7772
> az001530051919@gmail.com
>

----- Original Message Ends -----